

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 280/2532

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
หลังสวน

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นายปรีชา คงวัดใหม่

โจทก์

นายสว่าง บัวจันทร์ กับพวก

จำเลย

นายสว่าง บัวจันทร์ จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 119 ทวิ

ความว่า จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกาปล่อย
จำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก ลงโทษจำคุกคนละ 4 ปีจำเลยที่ 1 อุทธรณ์
และยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 118)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว ดีราคาประกัน 120,000 บาท
(อันดับ 17)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุให้จำเลยที่ 1 มีประกันตัวในระหว่างอุทธรณ์ ยกคำร้อง
อุทธรณ์คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุให้จำเลยที่ 1 มีประกันตัวในระหว่างอุทธรณ์ ยกคำร้อง
อุทธรณ์คำสั่ง

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-เคียง บุญเพิ่ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>